

1501148-29.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

GUSTAVO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DAVI RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO e GUSTAVO DA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de maio de 2022, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501148-29.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501148-29.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

GUSTAVO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DAVI RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO e GUSTAVO DA SILVA, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 11 de maio de 2022, na Rua Deputado Escalamandré Sobrinho, 112, Jardim Itaquiti, nesta cidade e comarca, guardavam e mantinham em depósito 33 eppendorfes de cocaína e 53 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 12), assim como o laudo de constatação (fls. 131/133) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 128/130). Também foi juntado laudo de exame de um aparelho celular apreendido (fls. 134/136).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 99/100) e apresentaram defesa preliminar (fls. 101/112). Em 22 de novembro de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 119/120).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us)

Davi. Decretada a revelia do réu Gustavo.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

Os(As) ré(s) DAVI RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO e GUSTAVO DA SILVA foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes porque em 11 de maio de 2022, na Rua Deputado Escalamandrê Sobrinho, 112, Jardim Itaquiti, nesta cidade e comarca, guardavam e mantinham em depósito 33 eppendorfes de cocaína e 53 pedras de crack, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis que atuavam numa operação receberam informação anônima sobre dois traficantes atuando no local, identificaram os dois réus e observaram Davi receber e entregar algo a pessoas que passava, ao passo que Gustavo vigiava os arredores. Iniciada a abordagem, o réu Davi correu, Gustavo permaneceu no local e sob sua posse foi encontrada a quantia de R\$3,50. Ainda segundo a denúncia, o réu Davi foi encontrado nas imediações com uma pochete contendo as drogas acima discriminadas, além de R\$127,00 em notas diversas.

A quantidade e dupla diversidade de entorpecentes apreendidos são indicativos de tráfico e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que os réus estavam mesmo traficando.

A existência e a natureza das drogas restou comprovada porque foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico. Acerca da autoria do crime, o réu negou a sua prática. Interrogado em juízo, disse que estava na casa de sua namorada Andressa. Deixou a casa no período da manhã para ir à padaria. Faria as compras para fazer essa refeição na casa dela, mas acabou sendo abordado e preso como se fosse traficante.

Questionado se conhecia o réu Gustavo, negou o fato. Afirmou que após ser colocado no interior da viatura policial havia um rapaz e ambos foram agredidos.

Essa versão dos fatos, entretanto, não merece prosperar. Por primeiro, pois na fase policial o réu manifestou-se de forma diversa daquela que fez em juízo. Constatou de seu interrogatório que é usuário de maconha, veio a Barueri comprar tal substância e visitar a namorada Andressa, mas foi registrado que não sabia dizer o endereço dela. Veio de trem com Gustavo, separaram-se porque o interrogando foi à casa da namorada, na volta iria comprar salgadinhos para vender no trem mesmo, mas antes parou para comprar uma porção de maconha e estava esperando o traficante trazê-la. Nesse interim chegaram os policiais civis.

Por segundo, pois embora o corréu Gustavo não tenha sido interrogado em juízo, dada a decretação de sua revelia, na fase policial atribuiu ao réu Davi. Gustavo confessou que atuava como olheiro enquanto o Davi vendia drogas. Vendia alimentos no trem, teve os produtos apreendidos e isso o deixou em dificuldade financeira. Comentou com o amigo Davi e ele convidou o interrogando para atuar como olheiro. Veio com Davi num carro de aplicativo e ganharia cinquenta reais. Viu Davi vender droga, mas não sabe qual nem por quanto dinheiro.

Por terceiro, pois em solo policial e em juízo as testemunhas Victor e Carlos Alexandre declararam que são policiais civis e na data do fato atuavam na "operação sufoco", ao que foram acionados em razão de informação anônima a respeito de dois homens vestidos ambos com camiseta de times de futebol, que supostamente comercializavam drogas. Fizeram campana e viram os dois homens tal como descritos, um deles trocava coisas com populares que passavam, enquanto o outro ostensivamente vigiava os arredores. Acercaram-se dos réus e anunciaram abordagem, ao que o homem que aparentemente vendia as drogas correu, o olheiro permaneceu ali, admitiu que exercia essa função, e sob a posse dele encontraram pouco dinheiro, apenas.

Diligenciaram nas imediações e encontraram o outro réu, na pochete que ele usava havia dezenas de porções de drogas variadas e cerca de cem reais em notas diversas. Na ocasião, ele negou a traficância, disse que era apenas usuário de maconha.

Por quarto e último, pois não pode ser olvidado o fato de que embora o réu tenha dito que estava no local porque saíra da casa de sua namorada, nem ela, nem a mãe dela prestaram depoimento em juízo. Não que se fossem ouvidas a versão do réu necessariamente se tornaria verdadeira, mas ao menos seria menos duvidosa.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a quantidade e dupla variedade de entorpecentes apreendidos, 86 porções, entre maconha e cocaína. Confira-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena para o réu Davi está presente a agravante da reincidência, pois foi condenado nos autos 0014356 90 2012, da 1ª Vara Criminal de Carapicuíba, trânsito em julgado em 05/03/2013 (fl. 30), pena que, embora antiga, não foi extinta ainda (fls. 32/38). Por analogia ao artigo 110 do Código Penal, exaspero a pena em 1/3, perfazendo 7 anos e 4 meses de reclusão.

Não há agravantes em relação ao réu Gustavo, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, então torno a pena ao mínimo legal, 5 anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase para o réu Davi. Por efeito da reincidência ele não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

Para o réu Gustavo, deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Constou na certidão de fls. 41/46 uma série de processos de apuração de ato infracional atribuídos ao réu na adolescência, mas existe forte indício de que ao menos parte desses apontamentos refira-se a homônimos, porque alguns deles foram instaurados nos anos 2019 e posteriores, nessa época, o jovem, nascido em 2000, já havia completado a maioridade e não poderiam ser a ele imputados atos infracionais. Ademais, um número menor de processos é de anos anteriores a 2012, o que significa que Gustavo nem adolescente era ainda e por ser criança não poderia ser responsabilizado por ato infracional. Por fim, anoto que os processos referem-se a Comarcas distintas e o nome do jovem é muito comum mesmo. Como existe dúvida sobre o conteúdo da certidão referida, os apontamentos não devem ser considerados em desfavor do réu.

A redução preconizada pelo §4º é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

As penas privativa a serem cumpridas pelos(as) rés(us) fica consolidada em: 7 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 733 dias-multa para o réu Davi; 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa para o réu Gustavo.

Sendo os(as) rés(us) Gustavo primários(as) e não tendo maus antecedentes, poderão iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo

período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

Como o réu Davi é reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. O réu está preso desde 11 de maio de 2022, mas não tem direito à detração em sentença porque o período de prisão preventiva é inferior à porcentagem da pena que o réu teria de cumprir para ter direito à progressão de pena.

Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) réus(us) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar:

DAVI RODRIGUES DOS SANTOS RIBEIRO como incurso(a) no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

GUSTAVO DA SILVA, como incurso(a) no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Considerando a reincidência específica dos(as) réus(és) Davi, é de se supor que sua liberdade representa risco à ordem pública, por isso não é adequado que possam recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontram.

O corréu Gustavo respondeu ao processo em liberdade e não há elementos novos que devam fundamentar a reversão dessa situação.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) réus(us) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA